

1500011-65.2019.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE DE JESUS FREIRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Aline de Jesus Freire, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 23h20, na rua Floriano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto - SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500011-65.2019.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500011-65.2019.8.26.0526

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE DE JESUS FREIRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Aline de Jesus Freire, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 23h20, na rua Floriano Peixoto, nº 2506, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca de Salto/SP, trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, substâncias entorpecentes consistentes em 11 porções contendo o total aproximado de 13,6g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data e local dos fatos, guardas municipais realizavam patrulhamento e perceberam atitude suspeita da acusada, que foi abordada e revistada. Os guardas municipais encontraram em posse da acusada onze porções de cocaína, escondidas nos seios e nos bolsos, prontas e acondicionadas para mercancia, além de um telefone celular e R\$ 61,00 em espécie escondidos na sua calcinha. Nesta conjuntura, estando evidente o comércio espúrio, a acusada foi presa em flagrante (fls. 56/57).

A acusada foi notificada (fls. 58) e apresentou defesa prévia (fls. 80/85).

A denúncia foi recebida (fls. 98/100) e a acusada citada (fl. 139).

Em audiência de instrução e julgamento, 2 testemunhas foram ouvidas e, ao final, a acusada foi interrogada (fls. 146).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação da acusada, nos termos da denúncia (fls. 204/211).

A defesa ofertou alegações finais, requerendo a absolvição da acusada ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou a fixação da pena no mínimo legal (fls. 220/228).

É o relatório.

Decido.

Afasto a preliminar de nulidade, uma vez que a decisão que recebeu a denúncia foi fundamentada, ainda que de forma sucinta.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 8), bem como pelos laudos de constatação preliminar (fl. 9) e químico-toxicológico (fls. 130/133), que constatarem ser cocaína as substâncias encontradas.

A autoria restou, igualmente, demonstrada.

A acusada negou a prática delituosa, declarando ser usuária e que as drogas consigo encontradas eram destinadas ao consumo próprio, de Melissa e de outras pessoas que estavam em sua casa, tendo cada um contribuído com um pouco de dinheiro para a compra. Afirmou que não estava trabalhando na época dos fatos e que pedia dinheiro a Gilberto, o qual lhe dava de R\$50,00 e R\$100,00, que eram usados para comprar drogas.

O direito à autodefesa permite-lhe trazer ao processo a sua versão dos fatos, mas, no presente caso, não se coaduna com a prova coligida.

Isso porque os depoimentos das testemunhas Celio e Vanessa, guardas civis que participaram da ocorrência, são suficientes para o deslinde condenatório. As testemunhas foram uníssonas ao colocarem a acusada próximo de local conhecido pela prática do tráfico de drogas, trazendo consigo as substâncias apreendidas e dinheiro escondido dentro da calcinha. Suas versões acerca dos fatos mostram-se coesas e ricas de detalhes.

Verifica-se que a maneira como os entorpecentes estavam acondicionados (em porções unitárias, prontas para a venda), a quantidade de entorpecentes encontrados e o local onde o dinheiro, cuja origem não foi demonstrada, foi encontrado (calcinha) são grandes indicativos da prática do tráfico de drogas.

Ressalva-se que o mero fato de os guardas municipais terem participado da prisão da ré, por si só, não afasta o merecido crédito de seu depoimento. Não há sequer indicativo acerca eventual acusação injusta dos agentes policiais contra a ré.

Registre-se que nenhuma das pessoas mencionadas pela acusada foram ouvidas para confirmar sua versão.

Não havendo, pois, fundamento para afastar os depoimentos dos guardas municipais, imperiosa a condenação da acusada.

Logo, o crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Dessa forma, a ré deve ser responsabilizada pelo delito descrito no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-

multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual fixo a pena-provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque existe condenação por fato pretérito com trânsito em julgado posterior ao delito objeto do presente processo e anterior à respectiva sentença condenatória (1500087-91.2018.8.26.0569 - fls. 212/218), configurando mau antecedente.

Por outro lado, instaurou-se incidente de dependência toxicológica, sendo constatado pelos peritos que a ré era semi-imputável. Assim, verificada através de perícia a semi-imputabilidade, deve a pena ser reduzida de metade, totalizando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação penal para CONDENAR Aline de Jesus Freire pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor unitário mínimo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Tendo em vista que a acusada permaneceu presa entre o dia dos fatos (06/01/2019) e 25/03/2020 (fls. 164/168), houve o cumprimento do requisito objetivo (16% de cumprimento da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, I da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019), o que equivale a 5 meses), razão pela qual, nos termos do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, fixo como regime inicial o ABERTO.

Faculto à acusada recorrer em liberdade.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, já que não comprovada a origem lícita. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA